

아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)·성매매약취·상
해·공갈·재물손괴·폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)·폭행
·아동·청소년의성보호에관한법률위반(강요행위등)·배상명령신청
[부산고등법원 2015. 9. 23. (창원)2015노163,180(병합),(창원)2015초기5]



【전문】

【피 고 인】

【항 소 인】 피고인들 및 검사

【검 사】 임은정, 나민영, 장일희, 김보현(기소), 허성규(공판)

【변 호 인】 변호사 김주열 외 3인

【배상신청인】

【원심판결】 1. 창원지방법원 2015. 4. 30. 선고 2014고합266, 2014고합320(병합), 2015고합10(병합), 2015고합68(병합)
판결 / 2. 창원지방법원 2014. 9. 23. 선고 2014고단960 판결

【주 문】

원심판결들을 모두 파기한다.

피고인 1을 징역 5년에, 피고인 2를 징역 4년에, 피고인 4를 징역 5년에, 피고인 3을 징역 2년 6월에 각 처한다.

다만, 이 판결 확정일로부터 4년간 피고인 3에 대한 위 형의 집행을 유예한다.

피고인 3에게 보호관찰을 받을 것과 피고인들에게 각 80시간씩의 성폭력 치료프로그램 이수를 명한다.

압수된 현금(일만 원권) 41만 원(증 제1호)을 피고인 2로부터, 셀카봉 막대기 1개(증 제2호)를 피고인 1로부터 각
몰수한다.

배상신청인의 신청을 각하한다.

【이 유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대
하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서
부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는
방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에
두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인
등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던
피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄

성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당시에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기과 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등
- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
- 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등

다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의 처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당심에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범

행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이종누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이종 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【이유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서 부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는 방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에 두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인

등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던 피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당심에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등
- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행

하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
 - 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등
 - 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
 - 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의 처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당심에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이종누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이종 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【이유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서 부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는 방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에 두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인 등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던 피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당시에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기과 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등
- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음

- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
 - 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등
 - 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
 - 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의 처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당심에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이종누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이종 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【이유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서 부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는 방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에 두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인 등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던 피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당시에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등

- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
- 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등

다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의

처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당시에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이중누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이중 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【이 유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서 부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는 방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에 두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인 등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던 피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한 법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당시에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등

- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등
- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
- 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등

다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의 처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당심에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이중누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이중 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하

여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【이 유】1. 항소이유 요지

가. 피고인들

제1 원심이 피고인들에게 선고한 각 형(피고인 1에 대하여 징역 6년 등, 피고인 2에 대하여 징역 5년 등, 피고인 3에 대하여 징역 2년, 피고인 4에 대하여 징역 7년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

원심들의 피고인 3에 대한 형(제1 원심판결 : 징역 2년, 제2 원심판결 : 징역 8월에 집행유예 2년 등)은 너무 가벼워서 부당하다.

2. 판단

가. 피고인 1 부분

위 피고인은 공동피고인 2, 피고인 4 등과 함께 성매수남을 가장하여 청소년들에게 접근한 후 다수의 위력을 과시하는 방법으로 이들을 약취하거나, 다른 성매매 알선업자를 협박하여 그의 지배하에 있던 청소년을 자신들의 지배하에 두어 그들로 하여금 성매매를 하게 하고 그 대금을 착취하였는데, 위 피고인은 위 범행을 주도하였던 점, 위 피고인 등의 이와 같은 범행은 가출하여 오갈 데 없거나 경제적 사정이 곤궁하여 조건만남 등으로 돈을 버는 처지에 있던 피해자들의 사정을 자신들의 경제적 이익 추구 및 성적 욕망 충족의 도구로 삼았을 뿐 아니라 그들의 인격과 존엄성을 심각하게 훼손한 것이라 하지 않을 수 없는 점, 또 위 피고인은 그 외에도 자신의 위세를 과시하여 돈을 갈취하거나, 타인을 폭행하여 상해를 가하고 재물을 손괴하는 등의 범행을 저질렀던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 시인하면서 깊이 반성하고 있는 점, 성매매약취의 피해자인 공소외 1, 공소외 2, 공갈죄의 피해자인 공소외 3, 공소외 4, 공소외 5이 피고인에 대한 처벌을 바라지 않고, 폭력행위등처벌에관한 법률위반(공동폭행)죄의 피해자인 공소외 6도 위 죄에 대하여는 피고인의 처벌을 바라지 않고 있는 점, 당심에 이르러서는 상해죄 및 재물손괴죄의 피해자들인 공소외 7, 공소외 8과도 합의하여 위 피해자들도 피고인에 대한 처벌을 원하지 아니하는 점, 피고인이 소년보호사건 외에 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력이 없는 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역)과 이 사건에서의 처단형, 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 위 피고인에게 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 판단된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원(피해자 공소외 1, 공소외 2의 경우), 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행 등
- 상해죄 : 폭력범죄군, 일반적인 상해, 제1유형(일반상해), 처벌불원, 진지한 반성 등
- 공갈죄 : 공갈범죄군, 일반공갈, 제1유형(3,000만 원 미만), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성 등
- 재물손괴죄 : 2015. 7. 1. 이전에 기소된 사건으로 양형기준이 설정되어 있지 않음
- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 처벌불원 또는 상당부분 피해 회복된 경우, 진지한 반성, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등

나. 피고인 2 부분

위 피고인이 공동피고인 1, 피고인 4와 함께 범한 성매매약취 및 알선 범행의 전영역에 가담하면서 그로 인한 경제적 이득을 향유하였던 점, 나아가 위 피고인은 자신과 같은 여성인 청소년들을 실질적으로 감시하는 등의 역할을 수행하면서 청소년들이 도망갈 것을 우려하여 서로 연락하지 못하게 하고 이를 어기는 경우 폭행을 하기도 하였던 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 진지하게 반성하고 있는 점, 위 피고인이 아무런 형사처벌 전력이 없는 초범인 점 등의 유리한 양형요소도 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 가장 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상의 권고형 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당하다고 인정된다.

따라서 위 피고인의 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 다수 범죄

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상 공동 범행 등

- 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동폭행)죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음, 2인 이상이 공동하여 범행한 경우 등
 - 폭행죄 : 폭력범죄군, 폭행범죄, 제1유형(일반폭행), 진지한 반성, 형사처벌 전력 없음 등
- 다.

피고인 4 부분

위 피고인은 공동피고인 1, 피고인 2와 함께 한 성매매약취 및 알선 범행 외에도 단독으로 공소외 9, 공소외 10의 성매매 알선 범행도 저질러 그 죄책이 매우 무겁다 할 것인 점, 위 피고인은 이 사건 이전에도 세 차례에 걸쳐 징역형의 처벌을 받은 전력이 있고, 벌금형으로도 처벌받은 전력이 있는 점, 누범 기간 중임에도 자숙하지 아니하고 이 사건 각 범행에 나아간 점 등은 위 피고인에게 불리한 양형요소이다.

다만, 위 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 성매매약취 피해자인 공소외 10, 공소외 6이 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있고, 당심에 이르러서는 같은 피해자 공소외 2와도 합의하여 위 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는 점, 공소외 1, 공소외 11, 공소외 6에 대한 성매매알선 범행에서는 나머지 피고인들보다 뒤늦게 가담한 점 등의 유리한 양형요소 또한 인정된다.

위와 같은 양형요소와 이 사건 각 범행 중 형이 더 무거운 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄의 법정형(7년 이상의 유기징역), 양형기준상 권고형의 범위, 피고인의 나이, 성행, 지능과 환경, 범죄전력, 이 사건 각 범행에 이른 동기와 경위, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 변론에 나타난 여러 사정들에 원심이 선고한 형은 너무 무거워서 부당한 것으로 인정된다.

따라서 위 피고인의 이 부분 주장은 이유 있다.

[양형판단 주요 근거 종합]

- 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)죄 : 성매매범죄군, 19세 미만 대상 성매매범죄, 아동·청소년 대상 성매매 알선 등, 제3유형(영업으로 성을 사는 행위의 장소 제공, 알선 또는 정보통신망에서 알선정보 제공 등), 진지한 반성, 이중누범 등
- 성매매약취죄 : 약취·유인·인신매매범죄군, 약취·유인·인신매매(은닉·국외이송·모집·운송·전달 포함)만 한 경우, 제3유형(노동력 착취·성매매와 성적 착취·장기적출·국외이송 목적 약취·유인·인신매매 등), 처벌불원, 진지한 반성, 2인 이상 공동 범행, 특정강력범죄(누범)에 해당하지 않는 이중 누범 등

라. 피고인 3 부분

쌍방의 각 양형부당 주장에 관한 판단에 앞서 직권으로 판단한다.

위 피고인은 제1 원심판결에 대하여, 검사는 위 피고인에 대한 원심판결 모두에 대하여 항소하였고 위 판결들 기재 각 죄들은 아래에서 판시하는 바와 같이 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 형법 제38조 제1항에 의하여 경합범 가중을 한 형기 범위 내에서 단일한 선고형으로 처단하여야 할 것이므로, 위 피고인에 대한 원심판결들은 모두 그대로 유지될 수 없게 되었다.

3. 결론

그렇다면 원심판결들 중 피고인 3에 대한 부분에는 직권파기사유가 있고, 나머지 피고인들의 항소이유 주장은 이유 있으므로, 피고인 3에 대한 쌍방의 양형부당 주장에 대한 판단을 생략한 채 형사소송법 제364조 제2항, 제6항에 의하여 원심판결들을 모두 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.